

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๒๓/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๙๙/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { นายจรุง สิ้นเสาวภาคย์ ที่ ๑
นางสาวประทุม แซ่ตัน ที่ ๒

ผู้ฟ้องคดี

{ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่ ๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒
อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๔/๒๕๕๔
หมายเลขแดงที่ ๙/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัด
ออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
ซึ่งประสงค์ขอสวมสิทธิต่อจากคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง
ที่นายบุนสกร แซ่ตัน บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา



/อำเภอเมืองภูเก็ต...

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๔๐ ไร่เศษ ทำการรังวัดแล้วได้เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ ^๕/_{๑๐} ตารางวา และตามคำขออีกฉบับซึ่งไม่ทราบหมายเลขคำขอ โดยได้ยื่นคำขอรังวัด ออกโฉนดที่ดินเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่เศษ ทำการรังวัดแล้วได้เนื้อที่ ๑๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา แต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าให้ยื่นคำขอสวมสิทธิโดยใช้คำขอ ฉบับที่ ๖๐/๙๕ เพียงฉบับเดียว และได้บันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนายบุญฮก พร้อมทั้งให้ชำระค่าธรรมเนียมไว้แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๘๘๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๗๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า จากการตรวจสอบปรากฏว่านายบุญฮกได้มีคำขอ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ขอยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิ การรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมทั้งแจ้งว่าที่ดินแปลงที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น สภาพที่ดินโดยทั่วไปเป็นที่เขาและไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า ที่ดินแปลงที่นายบุญฮกได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ นั้น เป็นที่ดิน ซึ่งได้ซื้อขายสิทธิครอบครองต่อมาจากนายพริ้ม สามัคคี โดยทุกฝ่ายทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายอำเภอเมืองภูเก็ตในขณะนั้น ต่างยืนยันว่านายพริ้มได้สืบทอดและครอบครอง ทำประโยชน์ทำสวนยางพารามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ อีกทั้งบันทึกถ้อยคำสำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ ก็ให้การ ยืนยันว่า ไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่หวงห้ามแต่อย่างใด และเป็นการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และคณะกรรมการ ได้มีบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ ให้การยืนยันว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่เนิน ไม่ใช่ที่เขา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๖๘๓๗ เลขที่ดิน ๓๘๖ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ ^๕/_{๑๐} ตารางวา แล้ว แต่กลับปรากฏว่านายบุญฮกยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายบุญฮกได้ไปติดต่อนายสมบัติ สิงคิวบูลย์ เจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อขอรับโฉนดที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ยื่นคำขอรังวัด



/ออกเอกสารสิทธิ...

ออกเอกสารสิทธิในที่ดินส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมด นายสมบัติจึงให้นายบุญฮกลงลายมือชื่อในแบบคำขอดังกล่าวและได้รับคำขอไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อความในคำขอ โดยนายสมบัติแจ้งว่าจะกรอกข้อความให้เองและจะดำเนินการต่อจากเรื่องเดิม แต่กลับปรากฏว่าเอกสารคำขอที่นายบุญฮกได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วนั้น ได้ถูกนำไปกรอกข้อความเป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งมิใช่เจตนาของนายบุญฮก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกคำร้องขอสมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยอ้างขอยกเลิกดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งในการรังวัดออกเอกสารสิทธิในที่ดินครั้งหลังได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้ว จนกระทั่งขึ้นรูปแผนที่ได้น้อยที่ ๑๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา แต่เนื่องจากนายสมบัติได้เรียกรับเงินเป็นค่าดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อไม่จ่ายเงินให้ จึงถูกประวิงเวลา และเมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นเหตุนำมาอ้างว่าไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินได้ นายบุญฮกจึงได้ร้องเรียนต่อกรมที่ดิน อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๑/๒๕๔๘ ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวว่า การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดจะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ต้องใช้กฎหมายและระเบียบในวันยื่นคำขออออกโฉนดที่ดิน และกรมที่ดินมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๒/๓๕๔๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้มีการยื่นคำขอหรือเดินนำสำรวจไว้ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามนัยคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โดยอ้างว่าคำขอเดิมที่ขอให้รังวัดออกโฉนดที่ดินได้ถูกยกเลิกไปแล้ว กรณีจึงต้องนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและสั่งการไว้ท้ายหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า (๑) เนื่องจากทั้ง ๒ ประเด็น ยังถกเถียงกันและยังไม่มีข้อยุติ (๒) แจ้งให้ผู้อุทธรณ์นำหลักฐานมายื่นคำขอรังวัดเฉพาะรายเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่ โดยอ้างอิงเอกสารเดิม และ (๓) หากมีปัญหาสงสัย ขอให้หารือต้นสังกัด แล้วแต่กรณี ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖



/พฤษภาคม...

พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อติดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์และได้รับแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วและมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งไว้ในบันทึกข้อความดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองใหม่อีกครั้งเป็นคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เนื้อที่ ๑๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้เนื้อที่รวม ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ $\frac{๗}{๑๐}$ ตารางวา และได้ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ของกฎหมายจนแล้วเสร็จ และได้เสนอรายงานการรังวัด ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาว่า คำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ มีผลเป็นการยกเลิกไปแล้วตามคำขอยกเลิกขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ หรือไม่ และจะสามารถออกโฉนดที่ดินให้ตามผลการรังวัดครั้งแรก เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ $\frac{๔}{๑๐}$ ตารางวา หรือผลการรังวัดครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เนื้อที่ ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ $\frac{๗}{๑๐}$ ตารางวา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคำขอรังวัดเดิมมีผลใช้ได้ต่อไป รายการรังวัดเดิมซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ $\frac{๔}{๑๐}$ ตารางวา ก็ต้องถือเนื้อที่นี้ในการออกโฉนดที่ดิน ส่วนเนื้อที่ที่ได้จากการรังวัดครั้งหลังเป็นการรังวัดตามคำขอที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นคำขอที่เกิดภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลใช้บังคับ จึงเป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจนำผลการรังวัดตามคำขอใหม่ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ $\frac{๗}{๑๐}$ ตารางวา มาใช้ในการออกโฉนดที่ดินได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๒๑๖๗๑) ๑๔๗/๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอรื้อหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/๓๖๗๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ โดยได้มีการชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คำขอยกเลิกดังกล่าวจึงย่อมมีผลสมบูรณ์เป็นการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ส่วนในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง



/ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการไว้ในหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นั้น เห็นว่า ข้อสั่งการดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากยังไม่ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้าง แต่เป็นเพียงการสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติไปในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๑๙๑๑๑) (๑๙๑๑๐) ๑๒๓๔๗ ๑๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีเจตนายกเลิกคำขอดังกล่าว แต่เป็นการนำเอกสารคำขอที่ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มากรอกข้อความเป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปแล้วมาพิจารณาซ้ำใหม่ ทั้งที่ได้มีการพิจารณาอุทธรณ์โดยให้รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินและให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งได้มีการรังวัดจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่กลับไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งนายปูนฮักได้ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินได้

๒. เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒ (๑)/๓๖๗๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๑๙๑๑๑) (๑๙๑๑๐) ๑๒๓๔๗ ๑๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓. ให้คำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน เป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย



/๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออกโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ^๗/_{๑๐} ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ภายใน ๙๐ วัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้โดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงอีก จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สั่งให้เฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำให้การ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า นายบุญฮก แซ่ตัน ได้ยื่นคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ขอให้รังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนผู้สูงอายุ ผู้ปกครองท้องที่ และบุคคลอื่นๆ แล้ว ปรากฏว่า ที่ดินแปลงนี้ผู้ขอได้ครอบครองทำประโยชน์ โดยปลูกสวนยางพาราและสวนผลไม้มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ แต่ในการรังวัดครั้งดังกล่าว ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต มิได้ร่วมตรวจสอบด้วย จึงได้นัดทำการรังวัดตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๘ ผลการรังวัดปรากฏว่า ที่ดินไม่อยู่ในเขตป่าไม้และข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน รังวัดได้เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๓ ^๔/_{๑๐} ตารางวา ประกาศครบกำหนด ๓๐ วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้โต้แย้ง หรือคัดค้าน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นายบุญฮกซึ่งในขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อ เป็นถวิล ได้ยื่นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่า มีเหตุขัดข้องบางประการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอดังกล่าวแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอสวมสิทธิ การรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเนื่องจากคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมของนายบุญฮก หรือถวิลตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โดยอ้างว่า นายบุญฮก หรือถวิลได้ยกที่ดินและส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้มีคำขอยกเลิกการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้ว จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และได้มีหนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๗๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยเห็นว่า



/นายบุญฮก...

นายปูนฮกหรือถวิลมิได้มีเจตนายกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีความเห็นยืนตามคำสั่งเดิมที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นว่า เนื่องจากกรณียังมีประเด็นถกเถียงกันและยังไม่มีข้อยุติ จึงแจ้งให้ผู้อุทธรณ์นำหลักฐานมายื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่ โดยอ้างอิงเอกสารเดิม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินอีกครั้ง เป็นคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัด เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ และนัดตรวจสอบใหม่เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ข้างเคียง รับรองแนวเขตไม่ครบ สภาพที่ดินเป็นที่ลาดเนินเขา ทำประโยชน์โดยการปลูกยางพารา และสวนผลไม้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินมีทางสาธารณประโยชน์ตัดผ่าน จึงแบ่งการรังวัดออกเป็นสองแปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ เลขที่ดิน ๒๕๕ (๙๓๐๗) เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา และแปลงที่ ๒ เลขที่ดิน ๒๕๖ (๙๓๐๖) เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๑ $\frac{๕}{๑๐๐}$ ตารางวา รวมเนื้อที่ ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ $\frac{๕}{๑๐๐}$ ตารางวา มีผู้คัดค้าน คือ นางวนิดา สุวรรณประเสริฐ คัดค้าน ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๘ $\frac{๕}{๑๐๐}$ ตารางวา นางทัศนียา จวีสกุล คัดค้าน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙๖ $\frac{๒}{๑๐๐}$ ตารางวา นายประพุทธ สามัคคี คัดค้าน ๔ ไร่ ๓ งาน ๓๗ $\frac{๕}{๑๐๐}$ ตารางวา และนายวุฒิชยาญ ชิวไมตรีวงศ์ คัดค้านการออกโฉนดที่ดินทั้งแปลง จังหวัดภูเก็ต จึงได้หารือไปยังกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้ตอบข้อหาหรือว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ โดยมีการชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คำขอยกเลิกดังกล่าวจึงย่อมมีผลสมบูรณ์ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อุทธรณ์และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เสนอเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการในท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวนั้น เห็นว่า ข้อสั่งการดังกล่าว ยังไม่ถือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากยังไม่ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้าง แต่เป็นเพียงการสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๑๙๑๑๑) (๑๙๑๑๐) ๑๒๓๔๗ ๑๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งกรณีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/มีคำสั่งไม่รับ...

มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การในทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยประสงค์จะขอสวมสิทธิและใช้เอกสารต่อจากคำขอฉบับเดิม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) คำขอฉบับที่ ๖๐/๘๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ (๒) คำขอฉบับที่ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่ปรากฏหมายเลขคำขอ และ (๓) คำขอตามมาตรา ๒๗ ตริ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ ๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่เจ้าหน้าที่ให้ใช้คำขอฉบับที่ ๖๐/๘๕ เพียงฉบับเดียวเป็นคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่านายบุญนง แซ่ตัน ได้มีคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินและเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ให้ยกเลิกคำขอดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ และอุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม่อีกครั้ง เป็นคำขอที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้เนื้อที่รวม ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ "/๑๐ ตารางวา โดยได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายจนแล้วเสร็จ รวมทั้งได้เสนอรายงานการรังวัด (ร.ว. ๓ ก) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๒๑๖๗๑) ๑๔๗/๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดินรายผู้ฟ้องคดีทั้งสองอีกครั้ง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/๓๖๗๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตอบข้อหาหรือดังกล่าว



/ซึ่งเป็นเหตุให้...

ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองใหม่โดยสั่งไม่รับคำขอ
 สวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่มีสิทธิที่จะ
 พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อีกเนื่องจากการพิจารณาอุทธรณ์ซ้ำในประเด็นเดิม
 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
 ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคำขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวล
 กฎหมายที่ดิน เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ เนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร่ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐
 ตุลาคม ๒๕๔๓ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ นั้น นายบุญฮกซึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน
 ต่อเนื่องมาจากเจ้าของที่ดินเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินจะใช้บังคับ
 ได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามีความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินดังกล่าว
 และต่อมาเจ้าหน้าที่ นายบุญฮก ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดินเดิม ได้เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่
 และพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินร่วมกันพร้อมทั้งได้สอบสวนบันทึกถ้อยคำ
 ไว้เป็นหลักฐานแล้วตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่
 ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แม้จะปรากฏว่านายบุญฮกเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา ๕๘ ทวิ
 วรรคสอง (๒) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงย่อมมีสิทธิที่ยื่นคำขอ
 สวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยสิทธิสืบเนื่องจากคำขอฉบับนี้ของนายบุญฮกด้วยเช่นกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับ
 คำให้การและเพิ่มเติมว่า แม้ศาลปกครองสูงสุดจะได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดง
 ที่ อ. ๖๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยวินิจฉัยว่า การจะพิจารณาว่าที่ดิน
 แปลงใดสามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากกฎหมายและระเบียบในขณะที่ยื่นคำขอ
 ซึ่งเทียบเคียงได้กับกฎหมายสารบัญญัติที่ต้องนำกฎหมายในขณะเกิดเหตุมาใช้บังคับ
 โดยจะนำกฎหมายสารบัญญัติในขณะพิจารณาคดีมาใช้บังคับย้อนหลังไม่ได้ ส่วนวิธีการ
 ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนั้น ต้องใช้กฎหมายในขณะดำเนินการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
 ได้ยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๘๗/๕๖/๔๙
 ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งประสงค์ขอสวมสิทธิในที่ดินซึ่งนายบุญฮกหรือถวิล แซ่ตัน
 ได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐
 พฤษภาคม ๒๕๒๘ และต่อมาปรากฏว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นคำขอยกเลิกการรังวัด
 ออกโฉนดดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยอ้างว่ามีเหตุขัดข้องบางประการ
 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่สามารถนำคำวินิจฉัยของ



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดมาพิจารณากับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ส่วนคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ยื่นเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีคำขอตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง นอกจากนี้ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น มิได้เป็นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นเพียงใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินเท่านั้น ส่วนคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นในภายหลังนั้น เนื่องจากเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจดำเนินการตามคำขอดังกล่าวได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวมสองประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งแจ้งตามหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๖๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๗๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของนายบุญฮก แซ่ตัน ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยเห็นว่า นายบุญฮกได้มีคำขอ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ขอยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะสวมสิทธิตามคำขออีกต่อไปได้นั้น คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า นายบุญฮกได้แสดงเจตนายกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ แล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อนายบุญฮกหรือทวิลได้ยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอยกเลิกเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ นายทวิล แซ่ตัน ผู้ขอ และมีบุคคลอีก ๒ คน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน รวมทั้งได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

จึงได้มีคำสั่ง...



จึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามความประสงค์แล้ว ซึ่งเอกสารตามแบบคำขอยกเลิกเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินตามแบบ ท.ด. ๙ นั้น นอกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะมีได้ ปฏิเสธว่าไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายบุญฮกหรือถวิลแล้ว กรณีจึงต้องรับฟังว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของนายบุญฮกหรือถวิลจริง อีกทั้งเอกสารหลักฐานดังกล่าวยังเป็นเอกสารราชการที่จัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่า เอกสารคำขอตามแบบ ท.ด. ๙ ดังกล่าว เป็นเอกสารที่แท้จริงที่ได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอยกเลิกเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดิน ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากคำขอของนายบุญฮกหรือถวิลตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ซึ่งนายบุญฮกหรือถวิลได้ระบุในคำขอว่า ที่ดินที่ประสงค์จะขอยกโฉนดที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่เศษ แต่ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปทำการรังวัดที่ดินแล้ว ได้เนื้อที่เพียง ๑๔ ไร่ ๙๓ ^๔/_{๑๐} ตารางวา จึงน่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้นายบุญฮกหรือถวิลไม่มาติดต่อขอรับโฉนดที่ดินและต่อมาได้ยื่นคำขอยกเลิกเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเนื้อที่ที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกโฉนดที่ดินให้นั้นลดลงเกือบ ๓ เท่า ของเนื้อที่ที่แจ้งไว้ เมื่อกรณีน่าเชื่อได้ว่านายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าวจริง กรณีจึงไม่มีคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของนายบุญฮกหรือถวิลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะสามารถขอสวมสิทธิได้อีกต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า นายบุญฮกหรือถวิลไม่ได้มีเจตนายกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ได้นำคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งนายบุญฮกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้ โดยไม่ได้กรอกข้อความในคำขอ ไปกรอกข้อความเป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อความหรือเอกสารหลักฐานใดที่ยืนยันว่า ได้มีการนำเอกสารคำขอที่นายบุญฮกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ไปกรอกข้อความเป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นั้น นายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ส่วนคำขอที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่านายบุญฮก



/หรือถวิล...

หรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วแต่ยังมีได้กรอกข้อความนั้น นายบุญนุกได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
 บริหารงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ต ณ สำนักงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนราชการ
 ที่แยกเป็นเอกเทศต่อกัน กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกันว่า คำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
 ฉบับดังกล่าว กับคำขอที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่านายบุญนุกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว
 แต่ยังมีได้กรอกข้อความนั้นเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อขอสวมสิทธิ
 การรังวัดออกโฉนดที่ดินตามคำขอของนายบุญนุก รวม ๓ ฉบับ คือ (๑) คำขอรังวัดออก
 โฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
 (๒) คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ซึ่งยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
 ไม่ทราบเลขที่คำขอ และ (๓) คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองตาม
 มาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ ๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
 แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ใช้สิทธิตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐
 พฤษภาคม ๒๕๒๘ เพียงฉบับเดียว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิ
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยพิจารณาเฉพาะคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
 แต่มิได้พิจารณาคำขอฉบับอื่นๆ ด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำขอรังวัดออก
 โฉนดที่ดินของนายบุญนุกที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำมา
 ประกอบคำขอสวมสิทธิตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ
 ประกอบคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่
 ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศาลจึงไม่อาจเข้าไปพิจารณาถึงความชอบด้วย
 กฎหมายของคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับอื่นๆ ของนายบุญนุกตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
 กล่าวอ้างได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์
 โดยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการนำเรื่องอุทธรณ์
 ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์แล้วตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาซ้ำใหม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง
 ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ และต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์



/คำสั่งดังกล่าว...

คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรุปความเห็น ว่า ควรยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดิน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการไว้ข้างท้ายบันทึกข้อความ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอทั้งสองประเด็นแล้ว แม้ข้อสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวมิได้ชี้ชัดว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถรับฟังได้หรือไม่ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งการไว้ในข้อ (๒) ดังกล่าวนั้น ย่อมมีผลเสมือนเป็นการกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงถือได้ว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีการพิจารณาโดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากเป็นเพียงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไปทางใดทางหนึ่งดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลเป็นการกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบันทึกข้อความฉบับนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของตนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของตนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์หรือได้แย้งตามกฎหมายมาแล้วหรือไม่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น จึงเป็นการเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์



/ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองเดิมของตนที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองใหม่ให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจกระทำได้

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยระบุในคำขอว่า ครอบครองต่อเนื่องมาจากนายบุญเอก แซ่ตัน บิดา ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ภายหลังจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลใช้บังคับแล้ว และที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอออกโฉนดที่ดินนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือว่าเป็นที่เกาะ อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกล่าวอ้างว่า คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า หนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น แม้เนื้อหาของการตอบข้อหารือจะเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ตาม แต่หนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองที่ยังมิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง เนื่องจากนายบุญเอก แซ่ตัน ไม่ได้มีเจตนายกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน



/แต่อย่างใด...

แต่อย่างไร แต่ได้ติดตามสอบถามผลการดำเนินการออกโฉนดที่ดินมาโดยตลอด อีกทั้งเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ นั้น นายบุญนุกยังได้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยืนยันการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยไม่คัดค้าน ซึ่งปัจจุบันนายบุญนุกได้ยกการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเอกสารคำขอยกเลิกการออกโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว พบว่า ได้ระบุเหตุผลการขอยกเลิกรังวัดออกโฉนดที่ดินเนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มีพิรุณและไม่สมเหตุผล ผลการวินิจฉัยจึงยังมีเหตุสงสัยว่าเอกสารฉบับดังกล่าวนี้ เป็นเอกสารที่นายบุญนุกได้กระทำขึ้นจริงหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อนายบุญนุกได้มาให้ถ้อยคำยืนยันและรับทราบคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การจึงต้องฟังว่านายบุญนุกไม่เคยมีคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินแต่ประการใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับอื่นๆ ของนายบุญนุก เนื่องจากมิได้เกี่ยวข้องกับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามโดยอ้างเหตุผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่านายบุญนุกได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานชัดเจนไว้หลายครั้ง คือ ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน “มิได้แจ้งการครอบครอง” ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คำขอที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ คำขอตามมาตรา ๒๗ ตรี เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นเรื่องเดียวกันที่ศาลสามารถวินิจฉัยไปในคราวเดียวกันได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือว่าได้มีการพิจารณาคำอุทธรณ์โดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์แล้วตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบด้วยแล้ว ดังนั้น ข้อสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปรากฏในหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงมีผลเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างไรก็ดีตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอีกครั้ง



/โดยให้เพิกถอน...

โดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วนั้น จึงเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ซ้ำในประเด็นเดิมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้มีคำพิพากษาคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นต่างๆ ไม่อาจรับฟังได้และขอยืนยันตามคำให้การเดิม นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อสังเกตตามหนังสือ ที่ ภท ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานมายื่นคำขอรังวัดเฉพาะรายเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่ นั้น ยังไม่ถือเป็น การพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/๓๖๗/๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แจ้งยืนยันไปแล้วว่าไม่ถือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง แต่เป็นเพียง ข้อสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติไปในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ตามคำขอฉบับอื่นๆ ซึ่งได้ยื่นไว้แต่เดิม เป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถนำมาใช้อ้าง เพื่อประกอบคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ขอสวมสิทธิการรังวัด ออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานจากคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ นั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินได้มีคำสั่งยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินถูกต้องตามระเบียบ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับได้มีการชำระค่าธรรมเนียมคำขอยกเลิกการรังวัด เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างคำขอฉบับเดิมที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้มีคำสั่งยกเลิกโดยสมบูรณ์แล้วมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรังวัด ออกโฉนดที่ดินใหม่ได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยสิทธิต่อเนื่องจากคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองของนายบุณนชกรหรือถวิล แซ่ตัน ซึ่งได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบในสารบบที่ดินแล้วปรากฏว่า นายบุณนชกรหรือถวิล ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ขอยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ได้เคยยื่นไว้เป็นคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอนุญาตในวันเดียวกันให้ยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และมีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๖๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๗๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรยืนตามคำสั่งเดิม และได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการไว้ท้ายบันทึกข้อความฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า “(๑) เนื่องจากทั้งสองประเด็นยังถกเถียงกันและยังไม่มีข้อยุติ (๒) แจ้งให้ผู้อุทธรณ์นำหลักฐานมายืนยันคำขอรังวัดเฉพาะรายเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่โดยอ้างอิงเอกสารเดิม พร้อมกับบันทึกถ้อยคำผู้ยืนยันให้รับคำขอ หากเกิดความเสียหายใด ผู้ขอรับผิดชอบเองไว้ด้วย แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบวิธีการให้ถึงที่สุดต่อไปเพื่อให้เรื่องยุติตามกระบวนการกฎหมาย และ (๓) หากมีปัญหาสงสัย ขอให้หารือต้นสังกัดก่อน แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อสั่งการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินใหม่อีกครั้ง เป็นคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ได้นัดทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ และนัดตรวจสอบใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ได้เนื้อที่รวม ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ “/๑๐ ตารางวา ข้างเคียงรับรองแนวเขตไม่ครบ สภาพที่ดินเป็นที่ลาดเนินเขาทำประโยชน์โดยการปลูกยางพาราและสวนผลไม้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๒๑๖๗๑) ๑๔๗๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒



/ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอรื้อเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินกรณีรายของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒(๑)/๓๖๗๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตอบข้อหาหรือว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอ รังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ พร้อมกับนายบุญฮกหรือถวิล ได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คำขอยกเลิก การรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงย่อมมีผลสมบูรณ์เป็นการยกเลิกคำขอฉบับที่ ๖๐/๕๕ ที่ขอออกโฉนดที่ดินแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีข้อสั่งการปรากฏในท้ายของ บันทึกรื้อข้อความนั้น ไม่ถือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้พิจารณา คำอุทธรณ์ในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้าง แต่เป็นเพียงการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ ไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/ (๑๙๑๑๑) (๑๙๑๑๐) ๑๒๓๔๗ ๑๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสมสิทธิ การรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอาศัยเหตุผลเช่นเดียวกับความเห็น ตามหนังสือตอบข้อหาหรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจาก นายบุญฮกหรือถวิลมิได้มีเจตนาที่จะยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง แต่เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ตได้นำเอกสารที่นายบุญฮกหรือถวิล ได้ลงลายมือชื่อไว้โดยยังมีได้กรอกข้อความ มาดำเนินการกรอกข้อความเป็นคำขอ ยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำคำอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาซ้ำใหม่อีกครั้งนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการ กรอบครองตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ได้ยื่นเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีคำขอตามที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง นอกจากนี้ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๒๗ ตรี เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น มิได้เป็นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นเพียงใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน เท่านั้น ส่วนคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ยื่นในภายหลังนั้น เนื่องจากเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของ



/กฎกระทรวง...

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจดำเนินการตามคำขอดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งนายปูนฮกหรือถวิลได้ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินได้ ให้คำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินและคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ขอให้รังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เนื้อที่ ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ๑/๑๐ ตารางวา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้มีคำพิพากษาดำเนินการตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์รวมสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยสิทธิต่อเนื่องจากคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองของนายปูนฮก หรือถวิล แซ่ตัน ซึ่งได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๙๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๗๓๑



/ลงวันที่ ๒๓...

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยให้เหตุผลว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามที่ได้เคยยื่นไว้เป็นคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ พร้อมทั้งได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอยกเลิกดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้มีเจตนาที่จะขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ตได้นำแบบคำขอที่นายบุญฮกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้โดยยังมิได้กรอกข้อความ ไปดำเนินการกรอกข้อความ เป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งอนุญาตให้สวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่นั้น ต้องปรากฏเงื่อนไขสำคัญประการแรกว่า ในขณะที่ได้มีการยื่นคำขอสวมสิทธิดังกล่าว ยังคงมีคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นคำขอเดิมตามที่ผู้ขอประสงค์จะสวมสิทธิ หากไม่ปรากฏว่ามีคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน หรือแม้จะเคยมีการยื่นคำขอ แต่คำขอดังกล่าวสิ้นผลไปแล้วนั้น กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะสามารถอาศัยสิทธิเดิมในการขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินอีกต่อไปได้ คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก่อนว่า การที่นายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกคำขอไปแล้วนั้น การยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า จากพยานหลักฐานในสำนวนคดีปรากฏว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้ยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามที่ได้เคยยื่นไว้เป็นคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โดยลงชื่อ “ถวิล แซ่ตัน” ผู้ขอ พร้อมพยานลงนามรับรอง ๒ คน และเจ้าพนักงานที่ดินได้มีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกตามคำขอ พร้อมทั้งได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอให้แก่นายบุญฮกหรือถวิลในฐานะผู้ขอด้วยแล้ว กรณีจึงต้องฟังว่า นายบุญฮกหรือถวิลได้ดำเนินการยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินสำหรับคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ แล้วจริง และคำสั่งยกเลิกคำขอมีผลสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมจึงไม่มีสภาพเป็นคำขอและไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ทางกฎหมายอีกต่อไป และแม้ว่านายบุญฮกหรือถวิลจะได้ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อยืนยันคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



/ก็เป็นการให้...

ก็เป็นการให้การยืนยันภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดไปแล้ว กรณีจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทำให้คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว กลับกลายมามีผลเป็นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม่อีกครั้งแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า นายบุญฮกหรือถวิล แซ่ตัน ไม่ได้มีเจตนา ยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอเมืองภูเก็ตได้นำแบบคำขอ ที่นายบุญฮกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อไว้โดยยังมิได้กรอกข้อความ ไปดำเนินการกรอกข้อความ เป็นคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มิได้โต้แย้งคัดค้านหรือนำสืบในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอกสารคำขอยกเลิก การรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐาน ยันตนั่น เป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้อง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็มีได้โต้แย้งหรือคัดค้าน ในเรื่องความถูกต้องแท้จริงของลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารคำขอยกเลิกการรังวัดออก โฉนดที่ดินดังกล่าวว่ามีใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของนายบุญฮกหรือถวิล แต่กลับอ้างเพียงว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว นั้น มิใช่เจตนาตามความประสงค์ที่แท้จริงของนายบุญฮก หรือถวิล กรณีจึงต้องรับฟังว่าลายมือชื่อตามที่ปรากฏนั้น เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของนายบุญฮก หรือถวิล และเมื่อได้ลงนามรับรองไว้ท้ายคำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้ง การครอบครอง (ท.ด. ๙) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พร้อมพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน นายบุญฮกหรือถวิลจึงต้องผูกพันตามข้อความดังกล่าวที่ตนได้ลงนามรับรองและไม่อาจปฏิเสธว่า ไม่ทราบหรือไม่มีเจตนายกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ทั้งนี้ หากนายบุญฮกหรือถวิลมิได้ มีเจตนายกเลิกคำขอดังกล่าวจริง ก็ย่อมที่จะต้องไปติดตามทวงถามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง แต่กลับปรากฏว่าภายหลังจากการได้มีการยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ แล้วนั้น นายบุญฮกหรือถวิล ก็มีได้ทวงถามหรือโต้แย้งความไม่ถูกต้องดังที่กล่าวอ้างแต่ประการใด นอกจากนี้ เอกสารคำขอ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่านายบุญฮกหรือถวิลได้ลงลายมือชื่อโดยยังมิได้กรอกข้อความ เป็นเอกสารที่ได้ลงนามและยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองภูเก็ต ในขณะที่คำขอยกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดินตามแบบ ท.ด. ๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นั้น เป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นราชการแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น



/อุทธรณ์...

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่านายบุนฮกหรือถวิลมิได้มีเจตนายกเลิกการรังวัดออกโฉนดที่ดิน จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเนื่องจากคำขอเดิมของนายบุนฮกหรือถวิล แซ่ตัน ทั้งหมด ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) คำขอฉบับที่ ๖๐/๘๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ (๒) คำขอฉบับที่ยื่นไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่ปรากฏหมายเลขคำขอ และ (๓) คำขอตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ ๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่เจ้าหน้าที่พิจารณาและมีคำสั่งเฉพาะในส่วนขอคำขอฉบับที่ ๖๐/๘๕ เพียงฉบับเดียวนั้น เห็นว่า จากพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในสำนวนคดีในส่วนที่เป็นเอกสารคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองระบุเพียงว่า ประสงค์ขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเนื่องจากคำขอของนายบุนฮกหรือถวิลตามคำขอฉบับที่ ๖๐/๘๕ เท่านั้น โดยมีได้ระบุว่าประสงค์จะขอสวมสิทธิต่อเนื่องจากคำขอฉบับอื่นๆ ของนายบุนฮกหรือถวิลแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องพิจารณาในส่วนขอคำขออื่นๆ ด้วยเช่นกัน อีกทั้งคำขอซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คำขอเลขที่ ๓ และเลขที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ นั้น แท้จริงแล้วมิใช่คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่เป็นเพียงใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรยืนตามคำสั่งเดิม และได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการไว้ท้ายบันทึกข้อความเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า



/“(๑) เนื่องจาก...

“(๑) เนื่องจากทั้งสองประเด็นยังถกเถียงกันและยังไม่มีข้อยุติ (๒) แจ้งให้ผู้อุทธรณ์นำหลักฐานมายื่นคำขอรังวัดเฉพาะรายเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่โดยอ้างอิงเอกสารเดิม พร้อมกับบันทึกถ้อยคำผู้ขอยื่นยันให้รับคำขอ หากเกิดความเสียหายใด ผู้ขอรับผิดชอบเองไว้ด้วย แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบวิธีการให้ถึงที่สุดต่อไปเพื่อให้เรื่องยุติตามกระบวนการกฎหมาย และ (๓) หากมีปัญหาสงสัย ขอให้หารือต้นสังกัดก่อน แล้วแต่กรณี” ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อสั่งการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า แม้ในข้อ (๑) ของข้อสั่งการดังกล่าวจะมีได้สั่งการอย่างชัดเจน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการไว้ในข้อ (๒) เช่นนี้ ย่อมมีผลเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นคำสั่งทางปกครองและเป็นการกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่อีกครั้งโดยการมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก่อนว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อสั่งการไว้ท้ายหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหนังสืออุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่าคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาในประเด็นนี้ให้ได้ว่า คำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วจึงมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาในข้อสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นเพียงข้อสั่งการที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำหลักฐานมายื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิกันใหม่เท่านั้น หาได้มีเนื้อหาในทำนองที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกลับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือมีคำสั่งรับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๘๗๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นไว้แต่เดิม กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ แต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า



/คำสั่งของ...

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอบด้วยกฎหมาย การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอยกเลิกเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ของนายบุนฮก หรือถวิล แซ่ตัน มีผลสมบูรณ์เป็นการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย และมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และต่อมาได้มีหนังสือ ที่ ภก ๐๐๑๙.๓/(๑๙๑๑๑) (๑๙๑๑๐) ๑๒๓๔๗ ๑๒๓๔๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ พร้อมกับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ขอบด้วยกฎหมายและมีได้เป็นการพิจารณาอุทธรณ์ซ้ำตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์แต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับคำขอสวมสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง ฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามข้อสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ของท้ายหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๙.๕/๕๗๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยระบุในคำขอว่า ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ที่ดินมาโดยครอบครองต่อเนื่องมาจากนายบุนฮกหรือถวิล บิดา ซึ่งได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง เป็นคำขอฉบับที่ ๖๐/๕๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ใช้บังคับ โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์โดยการปลูกสวนยางพาราและสวนผลไม้ กรณีจึงเป็นการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติว่า ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดง



/กรรมสิทธิ์ที่ดิน...

กรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถ้ามีความจำเป็นจะขออนุญาตออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด วรรคสอง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย ดังนั้น ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้... (๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจองใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตาม มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้อนุมัติแล้ว เมื่อคดีนี้ นายบุณชกรหรือนายถวิล แซ่ตัน บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินจะมีผลใช้บังคับ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อบิดาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทที่จะมีสิทธิยื่นขออนุญาตออกโฉนดที่ดินได้ แต่เนื่องจากที่ดินพิพาทตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลระแงง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่เกาะ และไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือเป็นที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือเป็นที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะกรรมการ



/จัดที่ดิน...

จัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้วแต่อย่างไร ที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอฉบับที่ ๒๙๑๕๖/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินพิพาทให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายอนุวัฒน์ ชาราแสง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

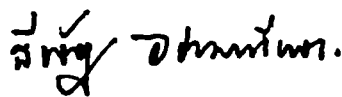
นางมณีวรรณ พรหมน้อย
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายกมล สกลเดชา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายรัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม

